



SISTEMATIKA RANCANGAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU



Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati harus dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar menghasilkan naskah yang tersusun secara sistematis, konsisten, dan memenuhi kaidah legal drafting. Penerapan teknik penyusunan yang tepat akan memudahkan proses penyusunan, pembahasan, harmonisasi, serta penetapan Rancangan Peraturan Bupati, sekaligus menghindari kesalahan dalam penulisan maupun penyusunan format peraturan.

Setiap bagian dalam Rancangan Peraturan Bupati memiliki fungsi dan tata cara penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, penyusunannya tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti sistematika, format, penomoran, penggunaan istilah, serta tata bahasa hukum yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsistensi dalam penerapan teknik penyusunan tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam menghasilkan naskah Rancangan Peraturan Bupati yang baik dan sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, Rancangan Peraturan Bupati terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut.

1. Judul

Judul memuat jenis, nomor (diisi setelah ditetapkan), tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Rancangan Peraturan Bupati.

2. Pembukaan

Pembukaan terdiri atas beberapa unsur, yaitu:

1. Frasa "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
2. Jabatan pembentuk peraturan, yaitu BUPATI INDRAGIRI HULU;
3. Konsiderans memuat alasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi dasar perlunya pembentukan Rancangan Peraturan Bupati, terkecuali bagi pendelegasian kewenangan dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
4. Dasar Hukum yang merupakan landasan kewenangan pembentukan Rancangan Peraturan Bupati; dan
5. Diktum

3. Batang Tubuh

Batang tubuh Peraturan Perundang-undangan memuat semua materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal. Penyusunannya dilakukan secara sistematis yang meliputi:

1. Ketentuan Umum berisikan batasan pengertian atau definis, singkatan atau akronim dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi Pasal atau beberapa Pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab;
2. Materi Pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokkan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum;
3. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan) memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru;
4. Ketentuan Penutup.

4. Penutup

Bagian penutup merupakan bagian akhir dari Rancangan Peraturan Bupati yang memuat rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Bupati, pengundangan atau penetapan Peraturan Bupati dan akhir bagian penutup.

5. Lampiran

Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan. Lampiran dapat memuat uraian, daftar, tabel, gambar, peta dan sketsa

Legal drafting adalah seni merangkai norma hukum ke dalam sebuah Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Setiap susunan kata, struktur, dan format dirancang dengan penuh ketelitian agar membentuk naskah hukum yang utuh, harmonis, serta sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.